

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1119/2537

พันตำรวจโท ชู เกียรติ ประทีปะเสน
นาย บุญ ชู ชม ภู

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 23

ทนายจำเลยขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์เมื่อพ้นเวลาอุทธรณ์ โดยอ้างว่าเขียนอุทธรณ์เสร็จในเช้าของวันสุดท้ายที่มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ แต่ทนายจำเลยต้องร่างกะทันหัน แพทย์ให้พักรักษาตัว 2 วัน จึงไม่สามารถติดต่อเสมียนทนาย หรือจำเลยได้ อย่างไรก็ตามทนายจำเลยยังมีเวลาอีกเต็มวันที่จะยื่นอุทธรณ์ หรือขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ได้โดยอาการป่วยของทนายจำเลยไม่ถึงกับต้องนอนพักประกอบกับจำเลยมีทนายความซึ่งอยู่ในสำนักงานเดียวกับทนายจำเลยที่ป่วยอีกคนหนึ่งจึงสามารถดำเนินการสอบสวนพิจารณาแทนได้ และเมื่อพิจารณาคำร้องไม่ปรากฏสำเนาอุทธรณ์แนบมาเพื่อแสดงว่าอุทธรณ์ทำเสร็จแล้วทั้งคำร้องขอขยายเวลาอีก 3 วัน นับแต่วันที่ศาลอนุญาต แทนที่จะขออนุญาตยื่นในวันนั้นแสดงว่าทนายจำเลยยังทำอุทธรณ์ไม่เสร็จในวันครบกำหนด จึงฟังไม่ได้ว่ากรณีมีเหตุสุดวิสัย ศาลย่อมไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 23

คดีนี้สืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2533 ให้ขับไล่
จำเลย และให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย ซึ่งจะครบกำหนดอุทธรณ์ในวันที่ 28 มกราคม
2534

ก่อนครบกำหนดอุทธรณ์ ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์รวม
2 ครั้ง อ้างเหตุว่าคำพิพากษายังพิมพ์ไม่เสร็จศาลอนุญาตให้ขยายระยะเวลาอุทธรณ์มี
กำหนดครั้งละ 10 วัน และจะครบกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์
2534 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์หยุดราชการ จำเลยจึงมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ในวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2534 ได้เป็นวันสุดท้าย ต่อมาวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2534 ทนายจำเลย
ได้ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์อีกเป็นครั้งที่สามอ้างว่าป่วย

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 23 การขยายหรือย่นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง จะกระทำได้อีกต่อเมื่อมีพฤติการณ์พิเศษ และคู่ความมีคำขอขึ้นมาก่อนสิ้น
ระยะเวลานั้นเว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย กรณีของจำเลยนี้จำเลยได้ยื่นขอ
ขยายระยะเวลาอุทธรณ์เป็นครั้งที่สาม ภายหลังจากได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา
อุทธรณ์มาแล้ว 2 ครั้ง และในการยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่สามนี้
จำเลยได้ยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาที่ศาลได้อนุญาตให้ขยายในครั้งที่สองแล้ว ซึ่งตามปกติ
จะให้ขยายระยะเวลาไม่ได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยที่จำเลยไม่สามารถยื่นคำร้องนั้นได้

ก่อนสิ้นกำหนดระยะเวลาเดิมที่ได้รับอนุญาตให้ขยายไว้กรณีของจำเลยจะเป็นกรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือไม่ ได้ความจากการนำสืบชั้นไต่สวนคำร้องของจำเลยว่า นายอุทัย หนายความของจำเลยได้เขียนอุทธรณ์เสร็จแล้วแต่ในตอนเช้าของวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2534 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จำเลยมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ตามระยะเวลาอุทธรณ์ที่จำเลยได้รับอนุญาตให้ขยายมา นายอุทัยหนายจำเลยต้องเร่งกะทันหันได้เข้าไปให้แพทย์ที่บุญวิสุทธศีลนักรักษา แพทย์ให้พักรักษาตัว 2 วันหนายจำเลยจึงยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2534โดยอ้างว่า ช่วงระหว่างวันที่ 18-19 นั้น หนายจำเลยไม่สามารถติดต่อเสมียนหนายหรือจำเลยได้ เพราะคนทั้งสองไปต่างจังหวัด เห็นว่าหนายจำเลยอ้างว่าต้องเสียในตอนเช้า แสดงว่ายังเหลือเวลาอีกเต็มวันที่จะดำเนินการเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์หรือยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์และอาการป่วยของหนายจำเลยก็เพียงต้องเสียแพทย์แนะนำให้พักผ่อนเท่านั้นมิใช่ถึงกับล้มหมอนนอนเสื่อ ซึ่งหนายจำเลยก็เบิกความว่าได้ติดต่อเสมียนหนายและตัวจำเลยแต่บุคคลทั้งสองไปต่างจังหวัด ประกอบกับปรากฏว่าคดีเรื่องนี้จำเลยได้แต่งตั้งนายณรงค์ อินทร์เสวียด หนายความสำนักงานเดียวกันกับหนายจำเลยนี้เป็นหนายจำเลยอีกคนหนึ่งด้วย นายณรงค์จึงสามารถดำเนินการสอบสวนพิจารณาต่อศาลได้ แม้นายอุทัยจะไม่สามารถติดต่อจำเลยและเสมียนหนายจำเลยได้ก็ตาม นอกจากนี้นายอุทัยหนายจำเลยก็อ้างตนเองเบิกความเป็นพยานเพียงปากเดียวเท่านั้น มิได้นำเสมียนหนายและนายณรงค์หรือบุคคลอื่นใดในสำนักงานมาเบิกความสนับสนุนข้ออ้างของตนที่อ้างว่าได้ทำอุทธรณ์เสร็จแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2534 เมื่อพิจารณาคำร้องขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่สามฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2534 ก็ไม่ปรากฏว่ามีสำเนาอุทธรณ์แนบมาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานแสดงต่อศาลว่าได้ทำอุทธรณ์เสร็จแล้วจริง ทั้งปรากฏว่าคำร้องฉบับดังกล่าวได้ขออนุญาตขยายระยะเวลาอุทธรณ์ออกไปอีก 3 วัน นับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาต แทนที่จะขอยื่นอุทธรณ์ในวันนั้นเลย

ทีเดียว เป็นการแสดงให้เห็นว่าทนายจำเลยยังทำอุทธรณ์ไม่เสร็จในวันครบกำหนด
ฟังไม่ได้ว่าเป็นกรณีมีเหตุสุดวิสัย"

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆางกูร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>